

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 197/2535

นางเรียม หวังประสิทธิ์

โจทก์

นางประมวล วอนเจียม

จำเลย

นางประมวล วอนเจียม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้นและให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายขอให้ศาลรื้อการลงโทษแก่จำเลยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกรรมละ 30 วัน รวม 2 กรรมจำคุก 60 วัน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 30 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 81)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาล ในการลงโทษ
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยก
คำร้อง

จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาล ในการลงโทษ
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยก
คำร้อง

(สั่งเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นที่๑-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>